

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 140/2530

กรมตำรวจ

โจทก์

ร้อยตำรวจโทปัญญา ภาณุโสภณ กับ

พวก

จำเลย

กรมตำรวจ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 266, มาตรา 267

ความว่า โจทก์ได้ยื่นคำร้องขออายัดการขายที่ดินของ จำเลยที่ 6 จำนวน 6 แปลงก่อนศาลฎีกามีคำพิพากษา เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง จำเป็นที่โจทก์จะต้องได้รับความคุ้มครองโดยด่วน เพราะพฤติการณ์ของจำเลยที่ 6 แสดงเจตนาไม่สุจริตต่อโจทก์โดยจะทำนิติกรรมโอนขายที่ดินให้แก่บุคคลอื่นในเร็ววันนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ซึ่งเป็นความเสียหายต่อโจทก์เป็นอันมากโปรดมีคำสั่งนัดไต่สวนโดยด่วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 266-267

หมายเหตุ จำเลยที่ 6 ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 6 ถึงที่ 11 ในฐานะทายาทผู้รับมรดกของพันตำรวจเอกสุชาติภาณุจรัส ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 2,806,117.90 บาท ให้จำเลยที่ 6 ถึงที่ 11 ในฐานะทายาทผู้รับมรดกของพันตำรวจเอกสุชาติภาณุจรัส กับจำเลยที่ 1 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 2,390,111 บาท ให้จำเลยที่ 6 ถึงที่ 11 ในฐานะทายาทผู้รับมรดกของพันตำรวจเอกสุชาติภาณุจรัส กับจำเลยที่ 1 ที่ 3 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 235,200 บาท ให้จำเลย

ที่ 6 ถึงที่ 11 ในฐานะทายาทผู้รับมรดกของพันตำรวจเอกสุชาติภาณุจรัสกับจำเลยที่ 2 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 760,345 บาท ให้จำเลยที่ 6 ถึงที่ 11 ในฐานะทายาทผู้รับมรดกของพันตำรวจเอกสุชาติภาณุจรัส กับจำเลยที่ 3 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 1,066,259 บาท ให้จำเลยที่ 6 ถึงที่ 11 ในฐานะทายาทผู้รับมรดกของพันตำรวจเอกสุชาติภาณุจรัสกับจำเลยที่ 4 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 223,620 บาท ให้จำเลยที่ 6 ถึงที่ 11 ในฐานะทายาทผู้รับมรดกของพันตำรวจเอกสุชาติภาณุจรัส กับจำเลยที่ 5 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 77,175 บาท ทั้งนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวมาแล้วตามลำดับ นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 3 ที่ 4 และจำเลยที่ 6 ถึงที่ 11 ในฐานะทายาทของพันตำรวจเอกสุชาติภาณุจรัส นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 456)

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งอายัดที่ดินจำนวน 6 แปลง และห้ามจำเลยที่ 6 นำเอาที่ดินดังกล่าวไปกระทำนิติกรรมไม่ว่าโดยการขาย จำหน่าย จ่ายโอน จำนอง ให้กับบุคคลอื่นจนกว่า

ศาลฎีกาจะได้พิพากษาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 466,465)

คำสั่ง

สั่งในคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาแล้ว

สั่งในคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาแล้ว

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-ชลิต นราลัย-เฉลิม การปลื้มจิตรต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ